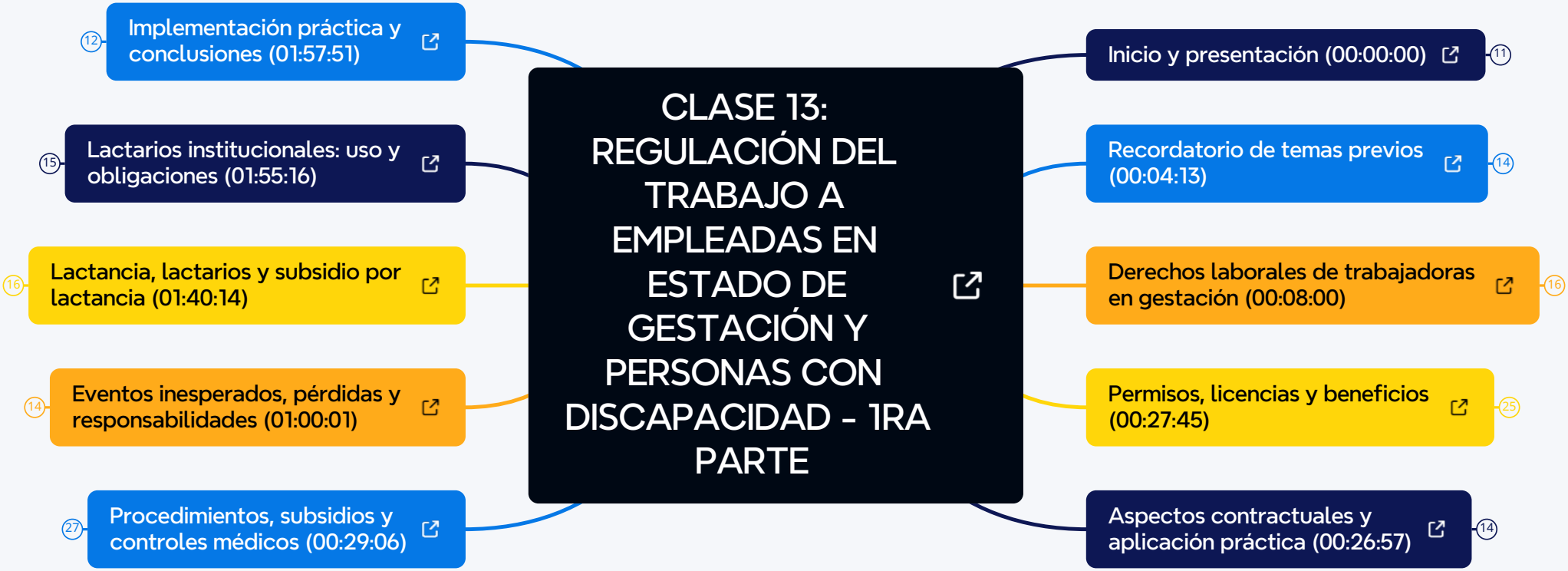
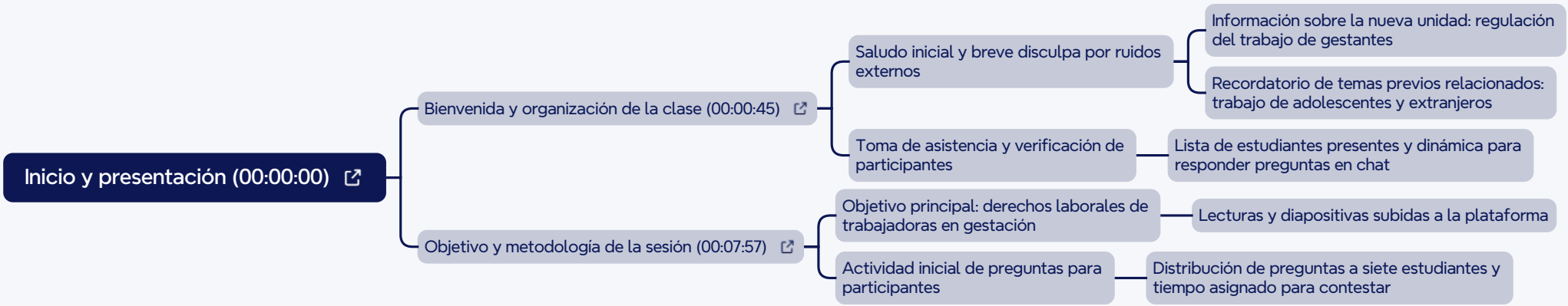
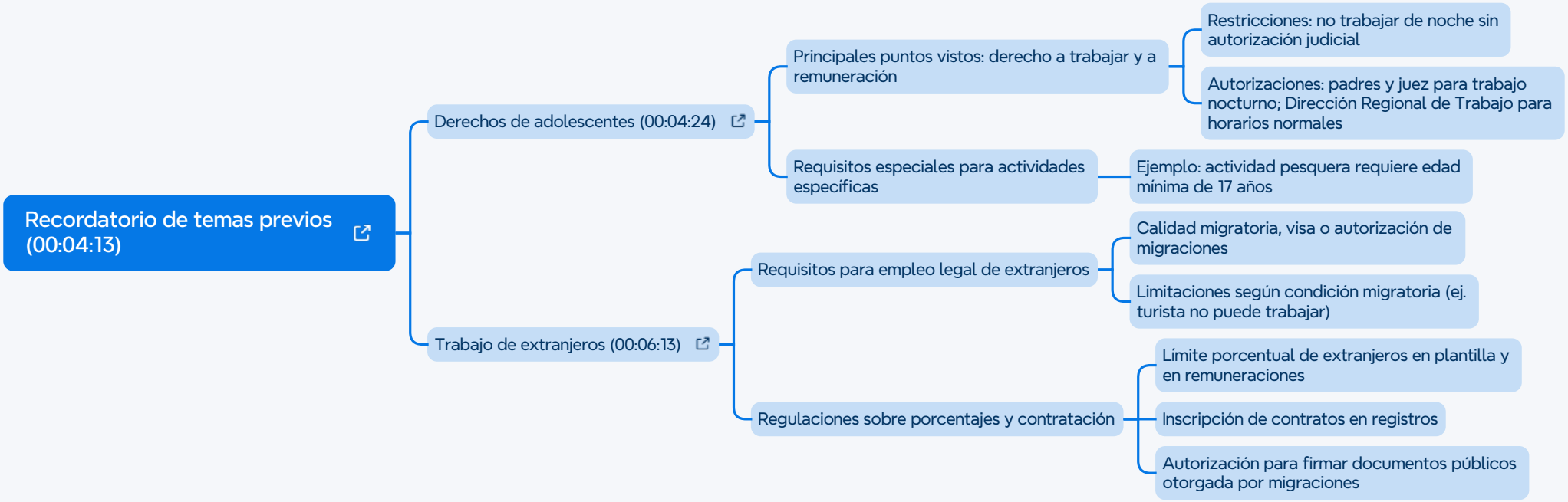
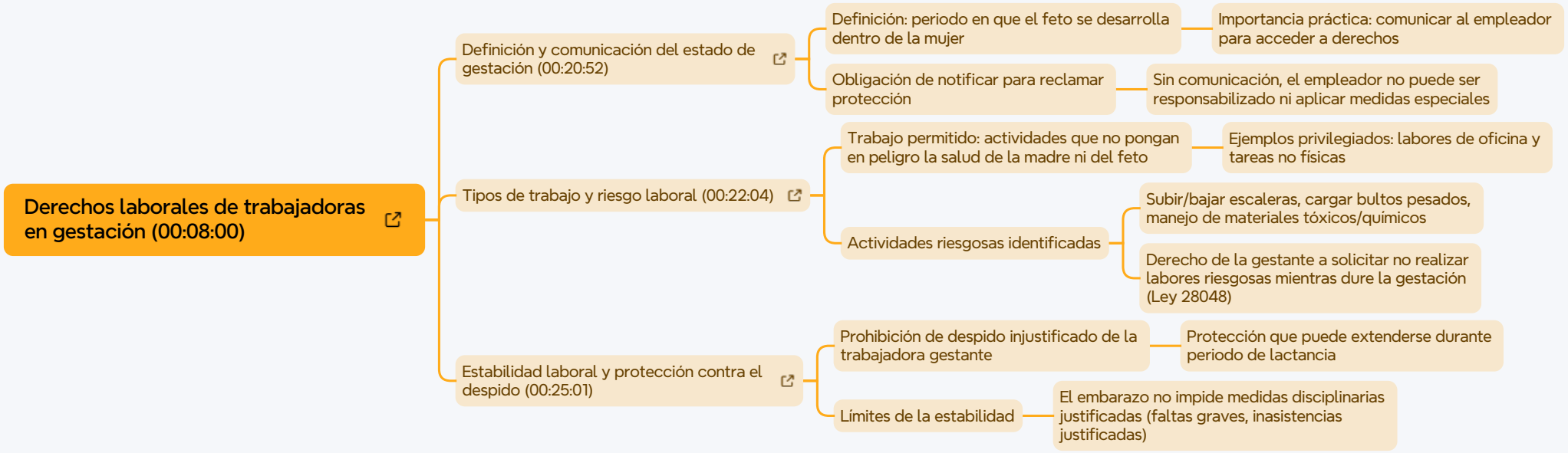
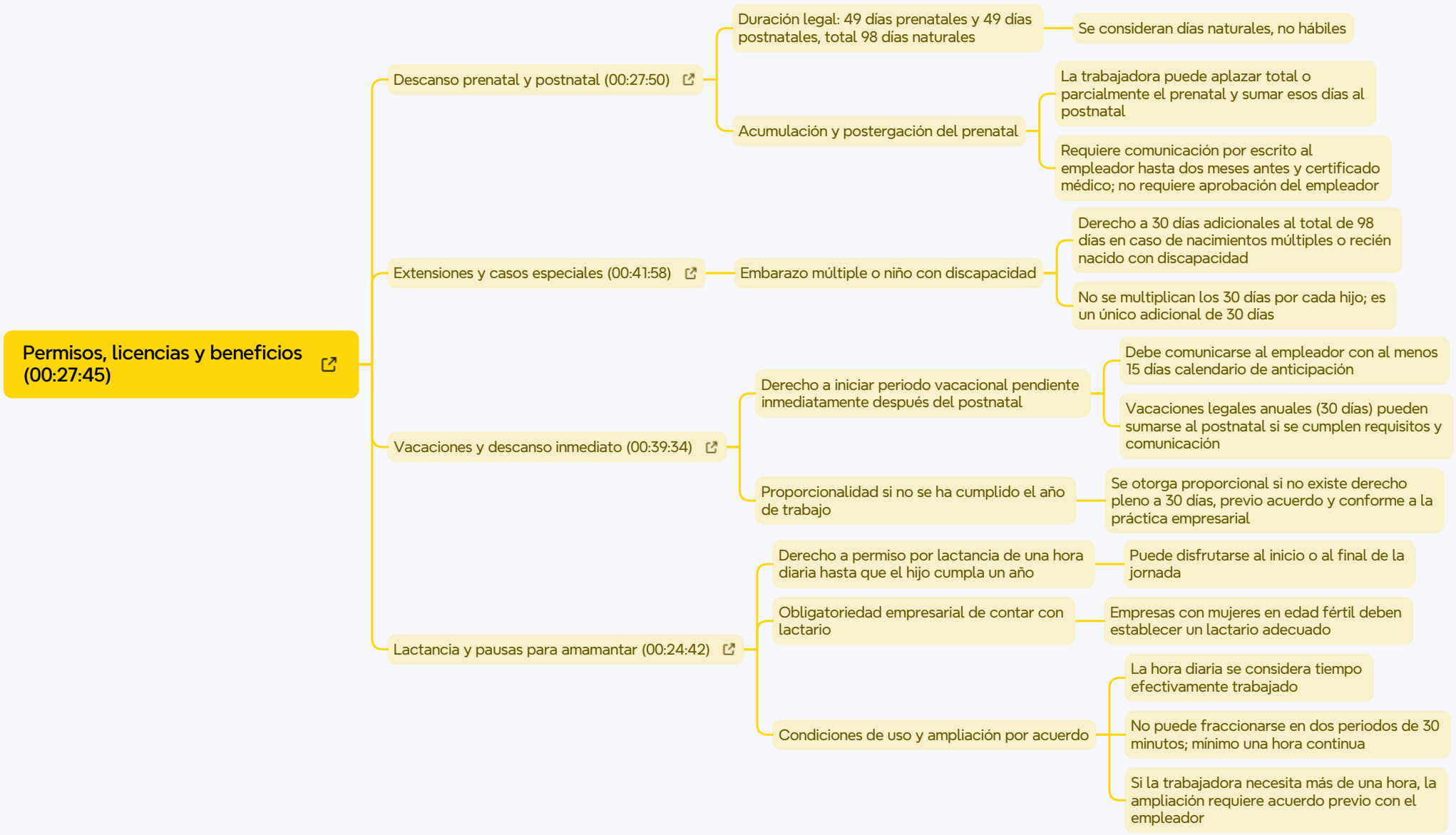
EDU MIN

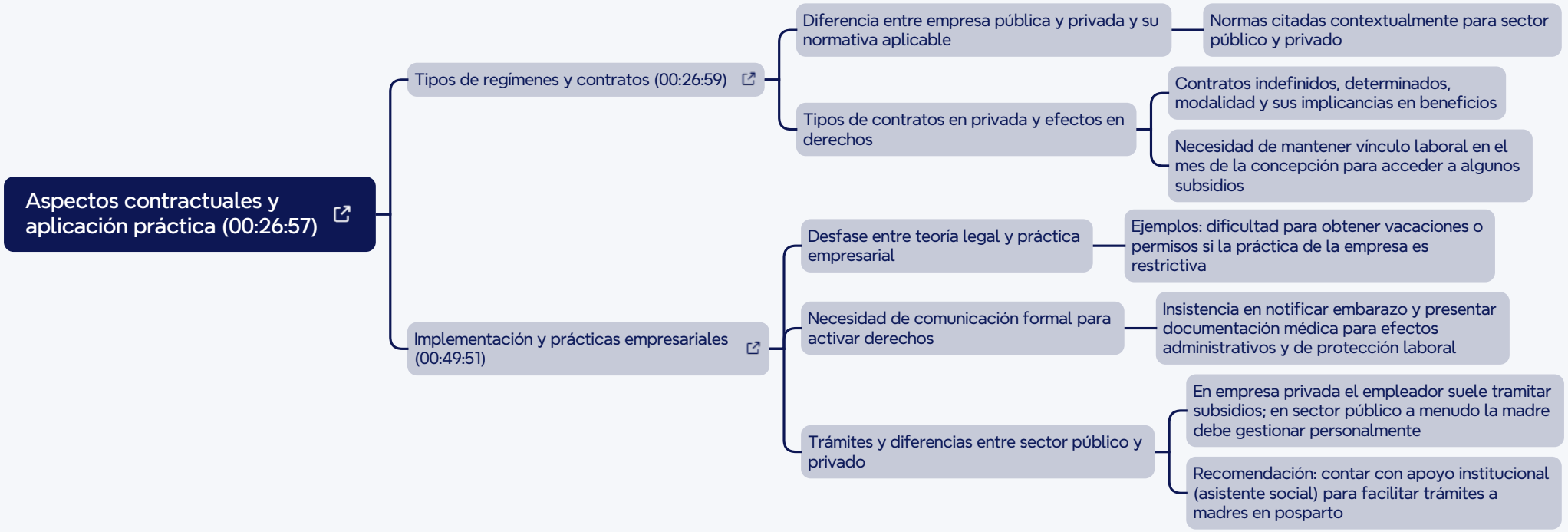

CLASE 13: REGULACIÓN DEL TRABAJO A EMPLEADAS EN ESTADO DE GESTACIÓN Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 1RA PARTE
Inicio y presentación (00:00:00)
11
Recordatorio de temas previos (00:04:13)
14
Derechos laborales de trabajadoras en gestación (00:08:00)
16
Permisos, licencias y beneficios (00:27:45)
25
Aspectos contractuales y aplicación práctica (00:26:57)
14
Implementación práctica y conclusiones (01:57:51)
12
Lactarios institucionales: uso y obligaciones (01:55:16)
15
Lactancia, lactarios y subsidio por lactancia (01:40:14)
16
Eventos inesperados, pérdidas y responsabilidades (01:00:01)
14
Procedimientos, subsidios y controles médicos (00:29:06)
27

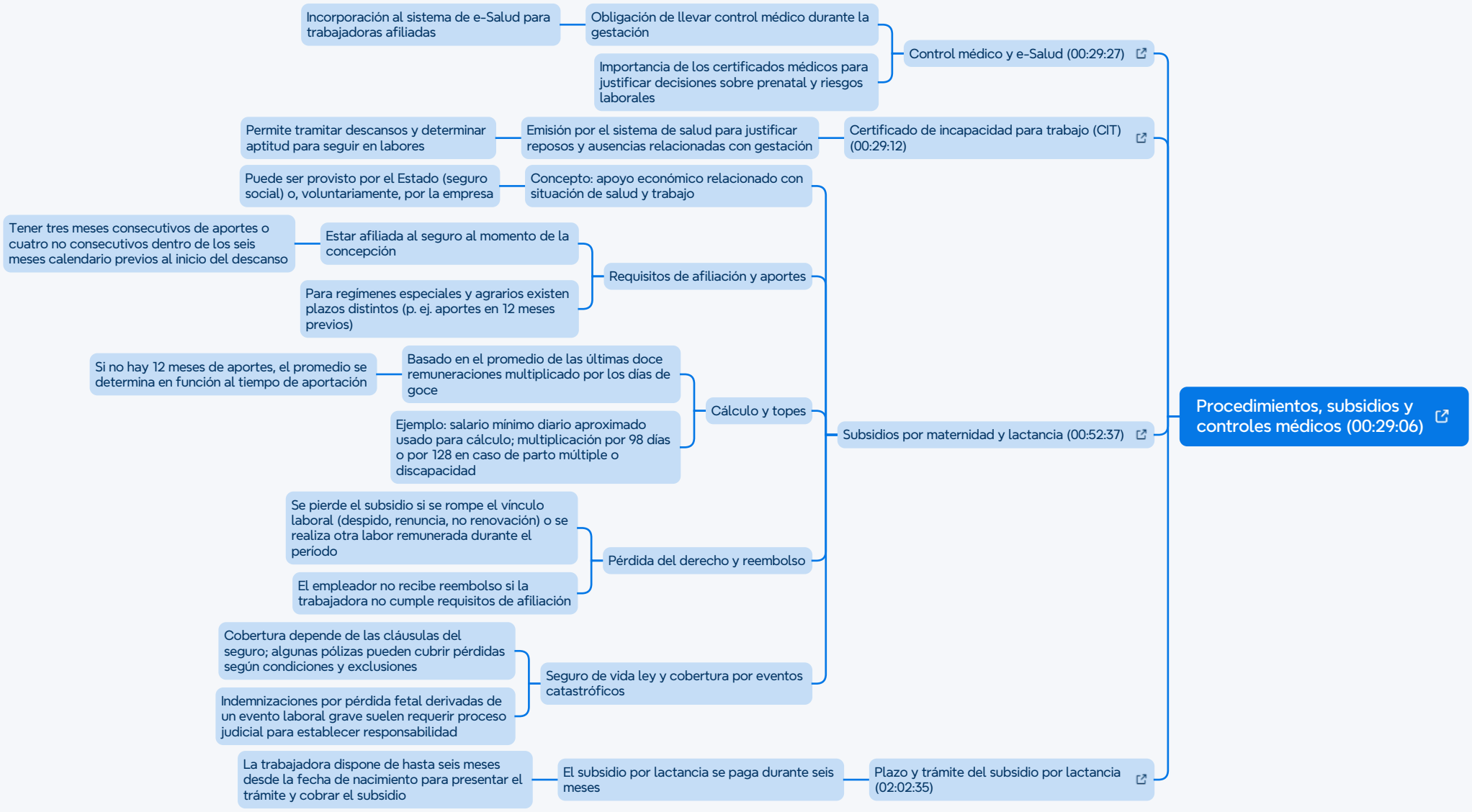

Inicio y presentación (00:00:00)
Bienvenida y organización de la clase (00:00:45)
Saludo inicial y breve disculpa por ruidos externos
Información sobre la nueva unidad: regulación del trabajo de gestantes
Recordatorio de temas previos relacionados: trabajo de adolescentes y extranjeros
Toma de asistencia y verificación de participantes
Lista de estudiantes presentes y dinámica para responder preguntas en chat
Objetivo y metodología de la sesión (00:07:57)
Objetivo principal: derechos laborales de trabajadoras en gestación
Lecturas y diapositivas subidas a la plataforma
Actividad inicial de preguntas para participantes
Distribución de preguntas a siete estudiantes y tiempo asignado para contestar

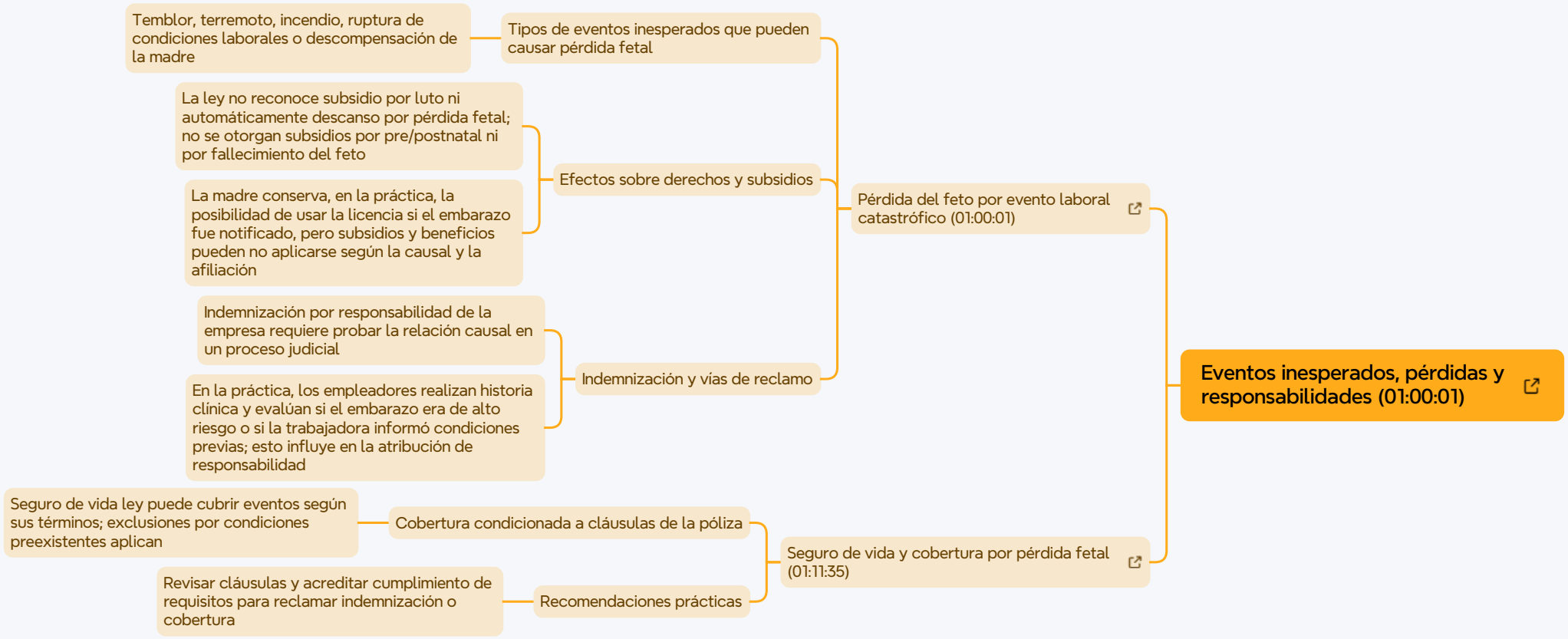

Recordatorio de temas previos (00:04:13)
Derechos de adolescentes (00:04:24)
Principales puntos vistos: derecho a trabajar y a remuneración
Restricciones: no trabajar de noche sin autorización judicial
Autorizaciones: padres y juez para trabajo nocturno; Dirección Regional de Trabajo para horarios normales
Requisitos especiales para actividades específicas
Ejemplo: actividad pesquera requiere edad mínima de 17 años
Trabajo de extranjeros (00:06:13)
Requisitos para empleo legal de extranjeros
Calidad migratoria, visa o autorización de migraciones
Limitaciones según condición migratoria (ej. turista no puede trabajar)
Regulaciones sobre porcentajes y contratación
Límite porcentual de extranjeros en plantilla y en remuneraciones
Inscripción de contratos en registros
Autorización para firmar documentos públicos otorgada por migraciones

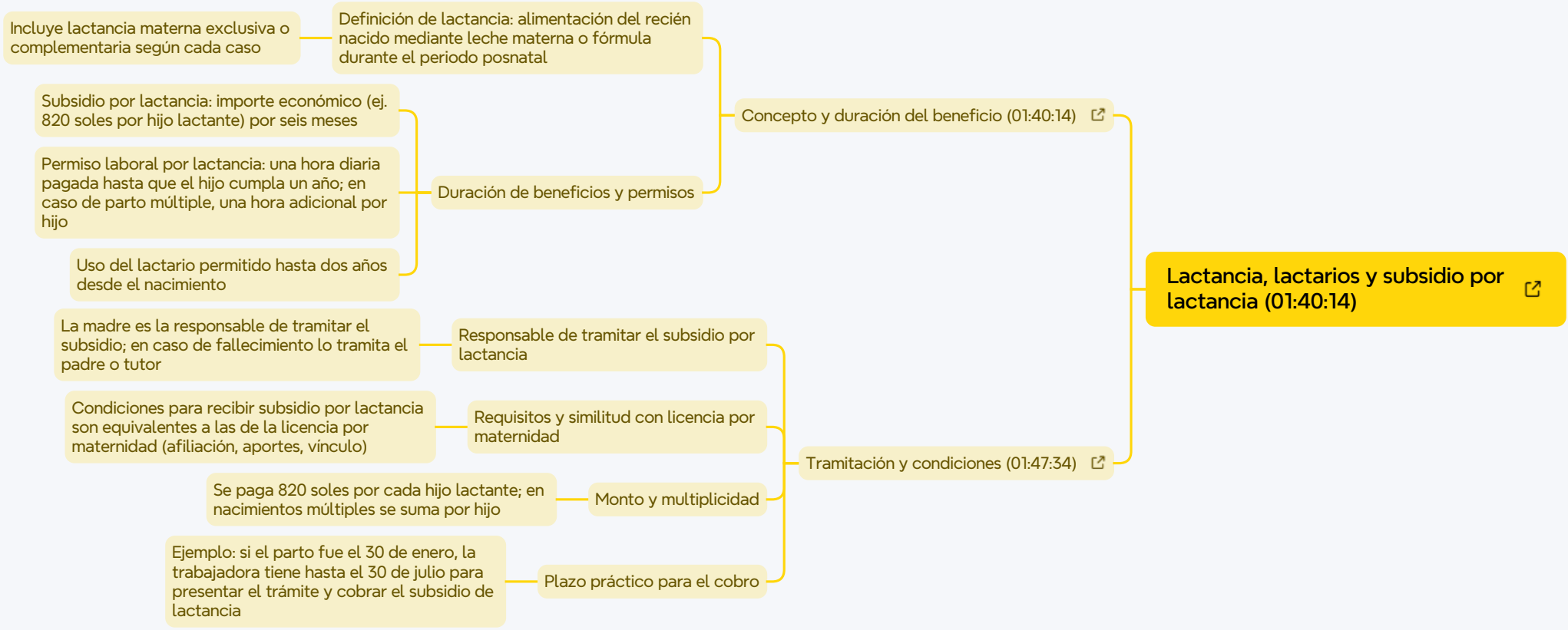

Derechos laborales de trabajadoras en gestación (00:08:00)
Definición y comunicación del estado de gestación (00:20:52)
Definición: periodo en que el feto se desarrolla dentro de la mujer
Importancia práctica: comunicar al empleador para acceder a derechos
Obligación de notificar para reclamar protección
Sin comunicación, el empleador no puede ser responsabilizado ni aplicar medidas especiales
Tipos de trabajo y riesgo laboral (00:22:04)
Trabajo permitido: actividades que no pongan en peligro la salud de la madre ni del feto
Ejemplos privilegiados: labores de oficina y tareas no físicas
Actividades riesgosas identificadas
Subir/bajar escaleras, cargar bultos pesados, manejo de materiales tóxicos/químicos
Derecho de la gestante a solicitar no realizar labores riesgosas mientras dure la gestación (Ley 28048)
Estabilidad laboral y protección contra el despido (00:25:01)
Prohibición de despido injustificado de la trabajadora gestante
Protección que puede extenderse durante periodo de lactancia
Límites de la estabilidad
El embarazo no impide medidas disciplinarias justificadas (faltas graves, inasistencias justificadas)

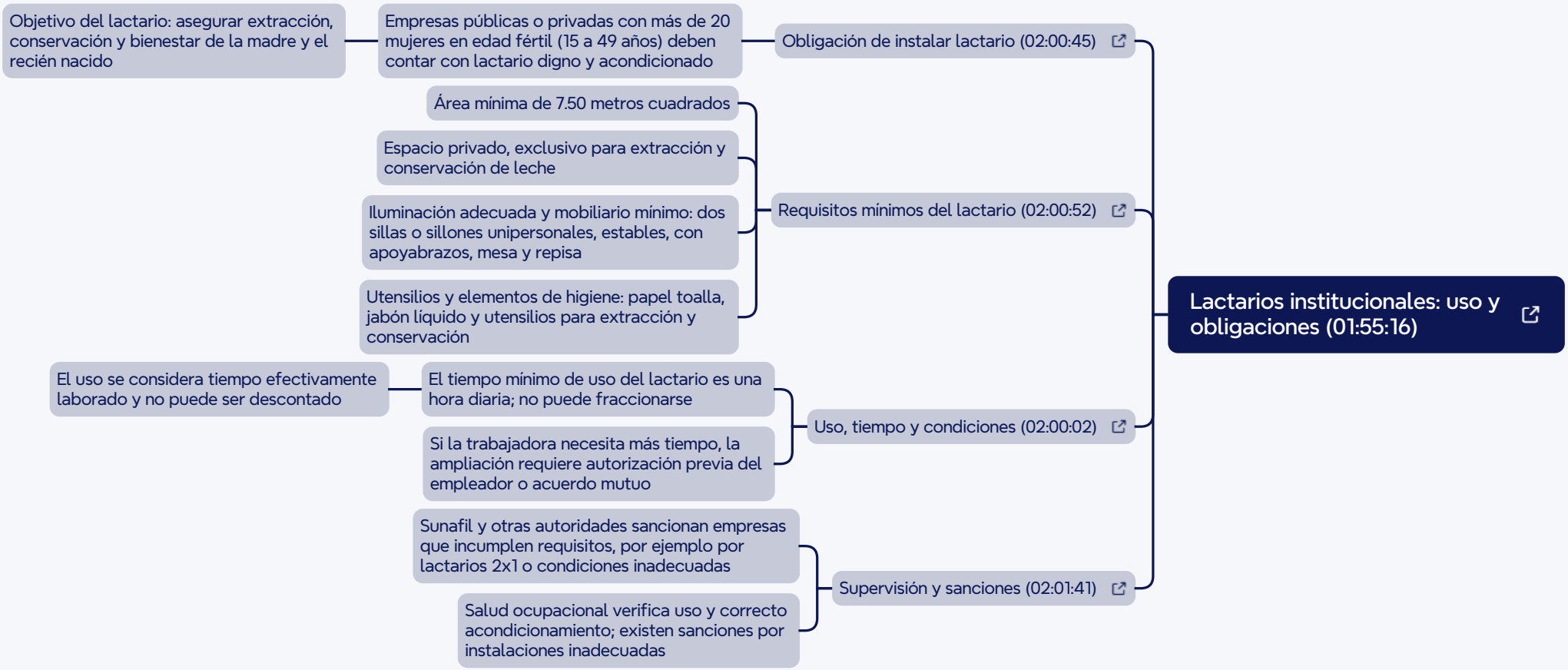

Permisos, licencias y beneficios (00:27:45)
Descanso prenatal y postnatal (00:27:50)
Duración legal: 49 días prenatales y 49 días postnatales, total 98 días naturales
Se consideran días naturales, no hábiles
Acumulación y postergación del prenatal
La trabajadora puede aplazar total o parcialmente el prenatal y sumar esos días al postnatal
Requiere comunicación por escrito al empleador hasta dos meses antes y certificado médico; no requiere aprobación del empleador
Extensiones y casos especiales (00:41:58)
Embarazo múltiple o niño con discapacidad
Derecho a 30 días adicionales al total de 98 días en caso de nacimientos múltiples o recién nacido con discapacidad
No se multiplican los 30 días por cada hijo; es un único adicional de 30 días
Vacaciones y descanso inmediato (00:39:34)
Derecho a iniciar periodo vacacional pendiente inmediatamente después del postnatal
Debe comunicarse al empleador con al menos 15 días calendario de anticipación
Vacaciones legales anuales (30 días) pueden sumarse al postnatal si se cumplen requisitos y comunicación
Proporcionalidad si no se ha cumplido el año de trabajo
Se otorga proporcional si no existe derecho pleno a 30 días, previo acuerdo y conforme a la práctica empresarial
Lactancia y pausas para amamantar (00:24:42)
Derecho a permiso por lactancia de una hora diaria hasta que el hijo cumpla un año
Puede disfrutarse al inicio o al final de la jornada
Obligatoriedad empresarial de contar con lactario
Empresas con mujeres en edad fértil deben establecer un lactario adecuado
Condiciones de uso y ampliación por acuerdo
La hora diaria se considera tiempo efectivamente trabajado
No puede fraccionarse en dos periodos de 30 minutos; mínimo una hora continua
Si la trabajadora necesita más de una hora, la ampliación requiere acuerdo previo con el empleador

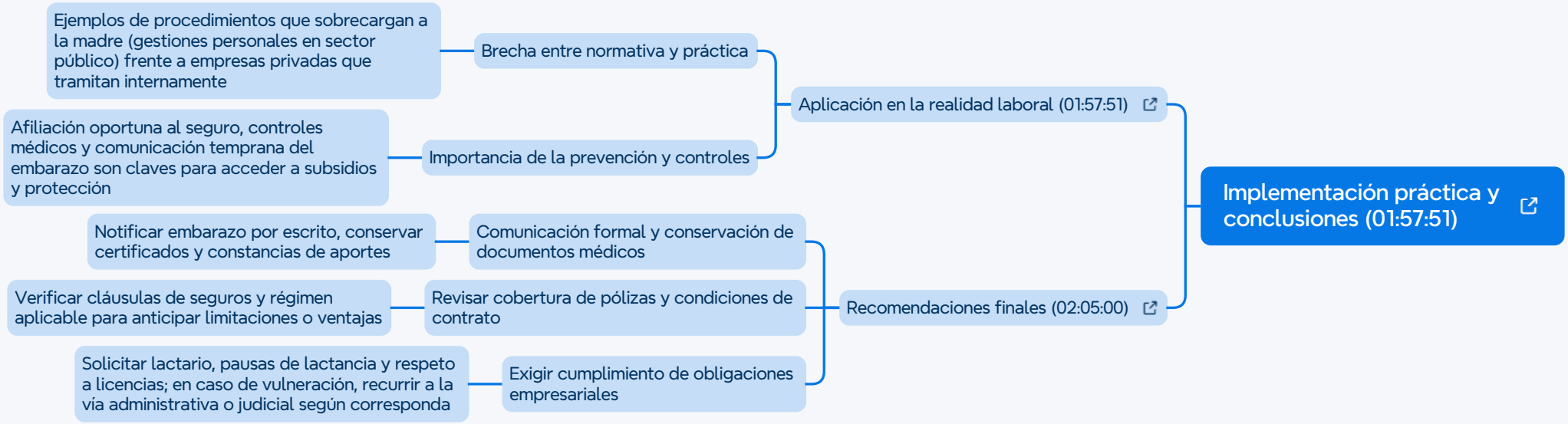

Aspectos contractuales y aplicación práctica (00:26:57)
Tipos de regímenes y contratos (00:26:59)
Diferencia entre empresa pública y privada y su normativa aplicable
Normas citadas contextualmente para sector público y privado
Tipos de contratos en privada y efectos en derechos
Contratos indefinidos, determinados, modalidad y sus implicancias en beneficios
Necesidad de mantener vínculo laboral en el mes de la concepción para acceder a algunos subsidios
Implementación y prácticas empresariales (00:49:51)
Desfase entre teoría legal y práctica empresarial
Ejemplos: dificultad para obtener vacaciones o permisos si la práctica de la empresa es restrictiva
Necesidad de comunicación formal para activar derechos
Insistencia en notificar embarazo y presentar documentación médica para efectos administrativos y de protección laboral
Trámites y diferencias entre sector público y privado
En empresa privada el empleador suele tramitar subsidios; en sector público a menudo la madre debe gestionar personalmente
Recomendación: contar con apoyo institucional (asistente social) para facilitar trámites a madres en posparto


Procedimientos, subsidios y controles médicos (00:29:06)
Control médico y e-Salud (00:29:27)
Obligación de llevar control médico durante la gestación
Incorporación al sistema de e-Salud para trabajadoras afiliadas
Importancia de los certificados médicos para justificar decisiones sobre prenatal y riesgos laborales
Certificado de incapacidad para trabajo (CIT) (00:29:12)
Emisión por el sistema de salud para justificar reposos y ausencias relacionadas con gestación
Permite tramitar descansos y determinar aptitud para seguir en labores
Subsidios por maternidad y lactancia (00:52:37)
Concepto: apoyo económico relacionado con situación de salud y trabajo
Puede ser provisto por el Estado (seguro social) o, voluntariamente, por la empresa
Requisitos de afiliación y aportes
Estar afiliada al seguro al momento de la concepción
Tener tres meses consecutivos de aportes o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendario previos al inicio del descanso
Para regímenes especiales y agrarios existen plazos distintos (p. ej. aportes en 12 meses previos)
Cálculo y topes
Basado en el promedio de las últimas doce remuneraciones multiplicado por los días de goce
Si no hay 12 meses de aportes, el promedio se determina en función al tiempo de aportación
Ejemplo: salario mínimo diario aproximado usado para cálculo; multiplicación por 98 días o por 128 en caso de parto múltiple o discapacidad
Pérdida del derecho y reembolso
Se pierde el subsidio si se rompe el vínculo laboral (despido, renuncia, no renovación) o se realiza otra labor remunerada durante el período
El empleador no recibe reembolso si la trabajadora no cumple requisitos de afiliación
Seguro de vida ley y cobertura por eventos catastróficos
Cobertura depende de las cláusulas del seguro; algunas pólizas pueden cubrir pérdidas según condiciones y exclusiones
Indemnizaciones por pérdida fetal derivadas de un evento laboral grave suelen requerir proceso judicial para establecer responsabilidad
Plazo y trámite del subsidio por lactancia (02:02:35)
El subsidio por lactancia se paga durante seis meses
La trabajadora dispone de hasta seis meses desde la fecha de nacimiento para presentar el trámite y cobrar el subsidio


Eventos inesperados, pérdidas y responsabilidades (01:00:01)
Pérdida del feto por evento laboral catastrófico (01:00:01)
Tipos de eventos inesperados que pueden causar pérdida fetal
Temblor, terremoto, incendio, ruptura de condiciones laborales o descompensación de la madre
Efectos sobre derechos y subsidios
La ley no reconoce subsidio por luto ni automáticamente descanso por pérdida fetal; no se otorgan subsidios por pre/postnatal ni por fallecimiento del feto
La madre conserva, en la práctica, la posibilidad de usar la licencia si el embarazo fue notificado, pero subsidios y beneficios pueden no aplicarse según la causal y la afiliación
Indemnización y vías de reclamo
Indemnización por responsabilidad de la empresa requiere probar la relación causal en un proceso judicial
En la práctica, los empleadores realizan historia clínica y evalúan si el embarazo era de alto riesgo o si la trabajadora informó condiciones previas; esto influye en la atribución de responsabilidad
Seguro de vida y cobertura por pérdida fetal (01:11:35)
Cobertura condicionada a cláusulas de la póliza
Seguro de vida ley puede cubrir eventos según sus términos; exclusiones por condiciones preexistentes aplican
Recomendaciones prácticas
Revisar cláusulas y acreditar cumplimiento de requisitos para reclamar indemnización o cobertura


Lactancia, lactarios y subsidio por lactancia (01:40:14)
Concepto y duración del beneficio (01:40:14)
Definición de lactancia: alimentación del recién nacido mediante leche materna o fórmula durante el periodo posnatal
Incluye lactancia materna exclusiva o complementaria según cada caso
Duración de beneficios y permisos
Subsidio por lactancia: importe económico (ej. 820 soles por hijo lactante) por seis meses
Permiso laboral por lactancia: una hora diaria pagada hasta que el hijo cumpla un año; en caso de parto múltiple, una hora adicional por hijo
Uso del lactario permitido hasta dos años desde el nacimiento
Tramitación y condiciones (01:47:34)
Responsable de tramitar el subsidio por lactancia
La madre es la responsable de tramitar el subsidio; en caso de fallecimiento lo tramita el padre o tutor
Requisitos y similitud con licencia por maternidad
Condiciones para recibir subsidio por lactancia son equivalentes a las de la licencia por maternidad (afiliación, aportes, vínculo)
Monto y multiplicidad
Se paga 820 soles por cada hijo lactante; en nacimientos múltiples se suma por hijo
Plazo práctico para el cobro
Ejemplo: si el parto fue el 30 de enero, la trabajadora tiene hasta el 30 de julio para presentar el trámite y cobrar el subsidio de lactancia


Lactarios institucionales: uso y obligaciones (01:55:16)
Obligación de instalar lactario (02:00:45)
Empresas públicas o privadas con más de 20 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) deben contar con lactario digno y acondicionado
Objetivo del lactario: asegurar extracción, conservación y bienestar de la madre y el recién nacido
Requisitos mínimos del lactario (02:00:52)
Área mínima de 7.50 metros cuadrados
Espacio privado, exclusivo para extracción y conservación de leche
Iluminación adecuada y mobiliario mínimo: dos sillas o sillones unipersonales, estables, con apoyabrazos, mesa y repisa
Utensilios y elementos de higiene: papel toalla, jabón líquido y utensilios para extracción y conservación
Uso, tiempo y condiciones (02:00:02)
El tiempo mínimo de uso del lactario es una hora diaria; no puede fraccionarse
El uso se considera tiempo efectivamente laborado y no puede ser descontado
Si la trabajadora necesita más tiempo, la ampliación requiere autorización previa del empleador o acuerdo mutuo
Supervisión y sanciones (02:01:41)
Sunafil y otras autoridades sancionan empresas que incumplen requisitos, por ejemplo por lactarios 2x1 o condiciones inadecuadas
Salud ocupacional verifica uso y correcto acondicionamiento; existen sanciones por instalaciones inadecuadas


Implementación práctica y conclusiones (01:57:51)
Aplicación en la realidad laboral (01:57:51)
Brecha entre normativa y práctica
Ejemplos de procedimientos que sobrecargan a la madre (gestiones personales en sector público) frente a empresas privadas que tramitan internamente
Importancia de la prevención y controles
Afiliación oportuna al seguro, controles médicos y comunicación temprana del embarazo son claves para acceder a subsidios y protección
Recomendaciones finales (02:05:00)
Comunicación formal y conservación de documentos médicos
Notificar embarazo por escrito, conservar certificados y constancias de aportes
Revisar cobertura de pólizas y condiciones de contrato
Verificar cláusulas de seguros y régimen aplicable para anticipar limitaciones o ventajas
Exigir cumplimiento de obligaciones empresariales
Solicitar lactario, pausas de lactancia y respeto a licencias; en caso de vulneración, recurrir a la vía administrativa o judicial según corresponda